

刑罰に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。(改)

1. 殺人と傷害の併合罪を犯した者について、殺人につき有期拘禁刑、傷害につき拘禁刑をそれぞれ選択した場合、処断刑は、5年以上30年以下の拘禁刑となる。
2. 窃盗の正犯を幫助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、1月以上5年以下の拘禁刑となる。
3. 強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減輕した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。
4. 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その執行を猶予することができる場合がある。
5. 刑の執行猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがなないときは、猶予の言渡しを取り消さなければならない。

*平成25年法律第49号により、従来から存在する執行猶予を「刑の全部の執行猶予」とし、それに加えて「刑の一部の執行猶予」を創設する、という改正がなされたため、肢4と5で言及される執行猶予は、「刑の全部の執行猶予」を意味することになる。

1 正しい

47 条は、併合罪のうちの2個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。そして、14 条2項は、有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができるとする。そうすると、殺人罪(199 条)の有期拘禁刑は、5年以上20年以下(12 条1項)であり、傷害罪(204 条)の拘禁刑は、1月以上(12 条1項)15 年以下であるから、殺人と傷害の併合罪を犯した者の処断刑は、重い殺人罪について併合加重することにより、5年以上30 年以下の拘禁刑となる。

2 誤っている

窃盗罪(235 条)の拘禁刑は、1月以上10 年以下である。そして、幫助犯の刑は、正犯の刑を減輕する(63 条)。有期拘禁刑の減輕は、刑の長期と短期を2分の1とする(68 条3号)が、この場合の下限は1月未満とすることができる(14 条2項後段)。以上により、処断刑は15 日以上5 年以下の拘禁刑である。

3 正しい ★

強盜致傷罪(240 条)の有期拘禁刑は、6年以上20 年以下(12 条1項)の拘禁刑である。そして、酌量減輕の方法は、68 条の例による(71 条)から、68 条3号により、3年以上10 年以下の拘禁刑という処断刑になる。

4 正しい

25 条2項本文は、前に拘禁刑に処せられたことがあってもその全部の執行を猶予された者が2 年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、執行を猶予することができるとする。

5 正しい

26 条1号は、刑の全部の執行猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがなないときは、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならないとする。